

## הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת  
עאידה תומא סלימאן  
איימן עודה  
יוסף עטאונה  
עופר כסיף  
אחמד טיבי

---

פ/25/1238

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – אי-שלילת זכאות לקצבת שאירים בשל הכנסה מפנסיה), התשפ"ג –  
2023

1. תיקון סעיף 238. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995, בסעיף 238, בהגדרה "הכנסה", בסופה יבוא "ואולם לעניין זכאות אלמן לקצבת שאירים – לא יובאו בחשבון הכנסות מפנסיה";.

### ד ב ר י ה ס ב ר

פרק י"א לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995, שעניינו ביטוח זקנה וביטוח שאירים מבחין בין אלמן לאלמנה לעניין הזכאות לקצבת שאירים; זכאותה של אלמנה לקצבת שאירים לא מותנית במבחן הכנסות ולפיכך זכאותה של אלמנה לפנסיה או להכנסות אחרות אינה שוללת או מפחיתה את זכאותה לקצבת שאירים. לעומת זאת, זכאותו של אלמן שאין עמו ילד לקצבת שאירים מותנית במבחן הכנסה. יצוין כי במבחן ההכנסות כתנאי לקבלת קצבת זקנה בגיל המותנה, לא מובאות בחשבון הכנסות מפנסיה.

בדיון שהתקיים בוועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת ביום 25.1.11 בהצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 123) (הרחבת הזכאות לקצבת שאירים לאלמן), התש"ע–2010, של חברי הכנסת חיים כץ ודוד אזולאי, הגיעו חברי הכנסת המציעים להסכמה עם משרד האוצר ולפיה יוגדלו ההכנסות שאינן מובאות בחשבון במבחן ההכנסות המשמש לצורך בחינת זכאותו של אלמן לקצבת שאירים – אלמן שהכנסתו הכוללת היא עד 6,000 שקלים חדשים בחודש יהיה זכאי לקצבת שאירים.

בהמשך לכך, תוקנו תקנות הביטוח הלאומי (קביעת הכנסה בביטוח זקנה ושאירים), התשל"ז–1967. בתקנה 1(ג) (3) לתקנות האמורות נקבע כי הכנסה בסכום השווה ל-15.2% מהשכר הממוצע מהמקורות המפורטים בסעיף 2(5) לפקודה, המשתלמת עקב פרישת המבוטח מעבודה או ממשלח יד או המשתלמת למבוטח לראשונה בהגיעו לגיל פרישה (למעט קצבה המשתלמת לפי חוק הביטוח הלאומי) – כלומר

---

<sup>1</sup> ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

הכנסה מפנסיה, לא תובא בחשבון בעת חישוב ההכנסות של אלמן הזכאי לקצבת שאירים.  
הצעת חוק זו נועדה לקבוע כי זכאותו של אלמן לפנסיה לא תשלול את זכאותו לקצבת שאירים,  
בדומה לאלמנה.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת השמונה-עשרה, על שולחן הכנסת התשע-עשרה ועל שולחן  
הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת זהבה גלאון וקבוצת חברי הכנסת (פ/18/3786 ; פ/19/153 ;  
פ/20/247) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן וקבוצת חברי  
הכנסת (פ/24/2781).

הצעת החוק זהה לפ/24/2781 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

-----  
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ט' בטבת התשפ"ג (02.01.2023)